

Lima, 07 de octubre de 2026

CARTA N.º 07102026-2-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señora

ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA

Jefa del Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – HUACHO

Calle Colón N.º 150 (Plaza de Armas), Huacho

Presente.–

ASUNTO: SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTROL Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES por la falta de pago de la Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1** (Orden de Compra física N.º 000146), el **giro SIAF de S/ 3,482.27 no recibido** y la **rebaja no sustentada de S/ 1,741.12**.

REFERENCIAS:

- a. Oficio N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 14 de febrero de 2024, dirigido a su despacho.
- b. Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026, dirigido a su despacho.
- c. Nuestras cartas a la Municipalidad del 13/03/2025, 28/04/2025, 02/07/2026 y 03/08/2026, todas con copia a su despacho.

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a ustedes a su despacho para **solicitar formalmente la intervención del Órgano de Control Institucional** ante hechos que, más allá de una deuda impaga, revelan **posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos** de la Municipalidad.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10), la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (RUC N.º 20141418557) nos compró **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1**), por **S/ 5,223.39**.

1.2. Entregamos los bienes el 20 de julio de 2022 (Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad) y emitimos la Factura Electrónica E001-17. **Más de tres (3) años y dos (2) meses después, no hemos recibido ningún pago.**

1.3. La consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la propia Municipalidad muestra que:

- Se registró un **giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023** (Documento N.º 0103) que **nuestra empresa nunca recibió.**
- Se **rebajaron S/ 1,741.12** mediante el **Memorándum N.º 472-2023-OGAF**, sin que se nos notificara penalidad ni motivo alguno.

1.4. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un informe sobre el estado de pago (Memorándum N.º 000836-MPH/GM) y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, Expediente N.º 00655163). Luego se nos informó que **el expediente se había extraviado.**

1.5. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en cinco oportunidades y ha verificado que la orden está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**: Oficio N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM (a la OGAF); Oficio N.º 001886-2024 (14/02/2024, al OCI); Oficio N.º 004143-2024 (26/03/2024, a la Contraloría General de la República); Oficio N.º 006119-2024 (28/05/2024, a la OGAF); y **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME** (21/07/2026, al OCI con copia al Alcalde), en el que concluye: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*.

1.6. Hemos enviado **más de diez comunicaciones** a la Municipalidad, a PERÚ COMPRAS y a la Defensoría del Pueblo desde 2023. **La Municipalidad no ha respondido ninguna.** Con fecha 07 de octubre de 2026 le hemos cursado un **último requerimiento de pago**

2. POR QUÉ CORRESPONDE LA INTERVENCIÓN DEL OCI

2.1. Su despacho conoce estos hechos desde febrero de 2024. PERÚ COMPRAS los puso en su conocimiento mediante el **Oficio N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM** y nuevamente mediante el **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME**, solicitándole evaluar *“las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables”*. Nuestras cartas a la Municipalidad también le fueron remitidas en copia. **A la fecha no tenemos conocimiento de ninguna acción adoptada, y la deuda sigue impaga.**

2.2. Los hechos exceden un simple retraso. La propia información del SIAF de la Municipalidad registra:

- un **giro de S/ 3,482.27** (26/01/2023, Documento N.º 0103) **que no llegó a nuestra empresa**, por lo que es indispensable determinar **quién recibió ese dinero**;
- una **rebaja de S/ 1,741.12** (Memorándum N.º 472-2023-OGAF) **sin sustento notificado**; y
- un **expediente administrativo extraviado** (Expediente N.º 00655163).

2.3. Las normas incumplidas son claras:

- **Numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF):** la Entidad debe pagar *“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”, y “en caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales”*.
- **Numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:** el pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de la conformidad.
- **Numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069:** constituyen **faltas graves** de la autoridad de gestión administrativa *“el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista”*, y es **falta muy grave** que el contratista deba iniciar acciones legales por ello.

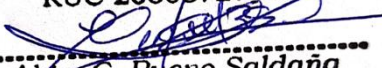
2.4. Conforme a la Ley N.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y al artículo 6 de la Directiva de los Órganos de Control Institucional (Resolución de Contraloría N.º 392-2020-CG), citado por PERÚ COMPRAS en su Oficio N.º 001886-2024, el OCI tiene por finalidad **cautelar la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones de la entidad y la correcta y transparente gestión de sus recursos.**

3. LO QUE SOLICITAMOS

1. Que su despacho **disponga el servicio de control que corresponda** respecto de la Orden de Compra OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1 y del Expediente SIAF N.º 3619-2022.
2. Que se **verifique el destino del giro de S/ 3,482.27** del 26/01/2023 (beneficiario, medio de pago, cuenta de destino y constancia de cobro).
3. Que se **verifique el sustento de la rebaja de S/ 1,741.12** (Memorándum N.º 472-2023-OGAF).
4. Que se **verifique el extravío del Expediente N.º 00655163** y se identifique a los responsables.

5. Que se **determinen las responsabilidades** de los funcionarios a cargo de la conformidad y el pago, conforme al numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069.
6. Que se nos **informe por escrito** las acciones adoptadas desde la recepción de los oficios de PERÚ COMPRAS de 2024 y 2026.

Atentamente,

ABS BIENES & SERVICIOS
RUC 20608727583


Abby G. Bueno Saldana
TITULAR GERENTE

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583
Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad
Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

ANEXO 1

Consulta del Expediente SIAF N.º 3619-2022: giro de S/ 3,482.27 del 26/01/2023 y rebaja de S/ 1,741.12

CONSULTA EXPEDIENTE

CONSULTA CERTIFICADO

CONSULTA EEFF Y EEPP

Consulta de Expediente Administrativo

Año

2022

Entidad

301371 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYRA

Expediente

3418

Tipo Operación

A GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Compra

CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Tipo Proceso Selección

26 CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO

Datos del Expediente Administrativo

6 items found, displaying all items (1)

Clase	Fecha	Ente	Contr	Cod	Numero	Fecha	C	Moneda	Saldo	EC	Fecha PT/Financ	ID Buz	Estado
G	0	1	1	240	148	04/07/2022	07	S/	3,223.39	A	04/07/2022 18:53:40	2915041758	Enviar
G	0	1	3	240	MEMO INT 472-23- O GAR	30/12/2022	07	S/	-1,741.12	A	20/02/2023 19:20:30	3109809749	Enviar
G	0	2	1	001	58	09/11/2022	07	S/	3,223.39	F	11/11/2022 00:59:17		
G	0	2	1				07			A	11/11/2022 19:32:26	3034564648	Enviar
G	0	2	3	031	MEMO NR472-2022-30/12/2022 O GAR	30/12/2022	07	S/	-1,741.12	A	07/02/2023 16:16:31	3108310865	Enviar
G	0	3	1	009	0103	26/01/2023	07	S/	3,482.27	A	26/01/2023 16:22:08	3103273359	Enviar

Export options:

Excel

PDF

ANEXO 2

Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21/07/2026, dirigido al Órgano de Control Institucional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 21 de Julio del 2026

OFICIO N° 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME



Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Aida
Monica FAU 20600927818 hard
Cargo: Directora De La Dirección De
Compras Electrónicas Y Mod
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.07.2026 22:41:07 -05:00

Señora
ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA
Jefa de Órgano de Control Institucional
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
Cal. Colon Nro. 150 (Plaza De Armas)
Huacho - Huaura - Lima
raguilar@contraloria.gob.pe

Asunto : Incumplimiento de obligaciones en el marco de la OCAM-2022-301371-25-1 (EXT-CE-2021-10).

Referencia : CARTA N° 02072026 ABS BIENES & SERVICIOS EIRL

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de referencia, mediante el cual el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección que, a la fecha la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA** vendría incumpliendo con su obligación, respecto de una contratación formalizada a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco y cuyo detalle es el siguiente:

FECHA DE FORM.	RUC PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DE ENTIDAD	ENTIDAD	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2022	20608727583	ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.	20141418557	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	OCAM-2022-301371-25-1	S/ 5,223.39

Sobre el particular, se cumple con indicar que, los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco es una herramienta facilitadora de la contratación pública, mediante el cual las entidades contratan los bienes y servicios incluidos, sin mediar un procedimiento de selección; siendo esta contratación obligatoria de acuerdo con los plazos que establezca Perú Compras.

Con el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la fase de ejecución contractual, las partes contratantes (proveedor adjudicatario y entidad contratante) quedan vinculadas por una relación jurídica que conlleva el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Por lo que, una vez perfeccionado el vínculo contractual, el proveedor adjudicatario asume la obligación de ejecutar las prestaciones acordadas a favor de la entidad (entrega del bien o realización del servicio). Asimismo, una vez cumplida la prestación por parte del proveedor adjudicatario, la Entidad debe otorgar la conformidad¹ y efectuar el pago² correspondiente.

¹ Acorde al numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable (...).

² De conformidad con el numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

No obstante, mediante documento de la referencia el proveedor adjudicatario **ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.** informó a esta Dirección, que la Entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA**, a la fecha, viene incumpliendo con sus obligaciones asociadas a la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

En atención a ello, esta Dirección realizó la verificación de la información contenida en la Plataforma de Catálogos Electrónicos advirtiéndole que la Orden de Compra precitada registra el estado **ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA**, corroborándose el incumplimiento de la Entidad.

Cabe indicar que, no emitir la conformidad y/o no efectuar el pago constituyen un incumplimiento a la normativa de contrataciones. Es más, el numeral 67.4 del artículo 67 la Ley General de Contrataciones Públicas, establece que, constituyen faltas graves de la autoridad de gestión administrativa, o el que haga sus veces, el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria. Se considera falta muy grave que el contratista acreedor inicie acciones legales en contra de la entidad por la infracción.

En ese sentido, de conformidad con el literal e) del numeral 9.6 de la Directiva N° 005-2025-PERÚ COMPRAS³ (Versión 2) PERÚ COMPRAS, cuando tome conocimiento del incumplimiento de la conformidad y/o pago por parte de la Entidad informará los hechos al Órgano de Control Institucional de la entidad y/o a la Contraloría General de la República.

Por lo expuesto, se traslada la información sobre los hechos advertidos para que, en el marco de sus competencias, tome conocimiento de la presunta falta administrativa y evalúe las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables, propiciando así el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra **OCAM-2022-301371-25-1**.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

AIDA MONICA LA ROSA SANCHEZ BAYES DE LOPEZ

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS

Señor
SANTIAGO YURI CANO LA ROSA
Alcalde Provincial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
<https://facilita.gob.pe/t/1779>

Señor
BUENO SALDAÑA BUENO SALDAÑA ABBY GABRIELA
Representante Legal
ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.
rsa64@hotmail.com

³ Directiva para el Desarrollo del proceso de implementación y operación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco" (Versión 2), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 000096-2025-PERÚ COMPRAS-JEFATURA.